



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Dictamen SCE

AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, referido a la notificación de la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-08572003- -APN-DR#CNDC, caratulado: "DEUTSCHE LUFTHANSA AG S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC.2019).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre ITALIA TRANSPORTO AEREO S.p.A. ("ITA") por parte de DEUTSCHE LUFTHANSA AG ("LUFTHANSA").
2. LUFTHANSA celebró un acuerdo de inversión con ITA y el Ministerio de Economía y Finanzas italiano (MEF) para llevar a cabo una capitalización en ITA que resultaría en la emisión de nuevas acciones que serían propiedad de LUFTHANSA. Inicialmente, LUFTHANSA recibiría el 41% de las acciones de ITA adquiriendo el control conjunto. Posteriormente, con fecha 12 de mayo de 2026, LUFTHANSA anunció públicamente su decisión de ejercer la opción de compra (*call option*) para adquirir una participación adicional del 49% en ITA, lo cual elevará su tenencia accionaria total al 90%. Esta opción otorgará a LUFTHANSA el control exclusivo sobre ITA.
3. LUFTHANSA es una sociedad constituida bajo las leyes de Alemania. Su actividad principal es la prestación de servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros. Está listada en la Bolsa de Valores de Alemania.¹
4. ITA es una sociedad constituida bajo las leyes de Italia. Su actividad principal es la prestación de servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros y de carga. Antes de la operación, estaba exclusivamente controlada por el MEF. Después de la operación está bajo control exclusivo de LUFTHANSA.
5. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 17 de enero de 2025, y su notificación a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 27 de enero de 2025.²

¹ De conformidad con lo informado por las partes, de acuerdo con la ley alemana sobre el mercado de valores, toda persona cuya participación supere el 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% o 75% de los derechos de voto de las acciones de una sociedad anónima que cotiza en bolsa constituida en Alemania debe notificarlo a la sociedad y a la autoridad supervisora. Actualmente, no se ha notificado a Lufthansa ninguna participación superior al 20% de los derechos de voto de las acciones. Las participaciones actuales en Lufthansa que superan el umbral del 3% se muestran en la página web de relación con los inversores de Lufthansa (que se actualiza cuando se recibe una notificación de un accionista como se ha indicado anteriormente).

² En rigor, la presentación inicial fue efectuada el 24 de enero de 2025, fuera del horario hábil. Por lo tanto, se considera que la notificación se practicó dentro de las primeras horas del día 27 de enero de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

6. El 27 de enero de 2025, LUFTHANSA notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
7. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. c), de la LDC.
8. La obligación de efectuar la notificación, conforme establece el artículo 9° de la LDC, obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el momento en que se notificó la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000).³
9. El 3 de febrero de 2025, en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la LDC, se le solicitó a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) la intervención que le compete en relación a la operación notificada, quien dio respuesta el 18 de febrero de 2025.
10. El 7 de febrero de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, la ex CNDC, mediante providencia IF-2025-13613560-APN-CNDC#MEC, consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formuló observaciones, solicitó la presentación del correspondiente formulario F1 y comunicó a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC quedaría interrumpido hasta que esto último sucediere y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta que se diera cumplimiento con lo solicitado en el apartado 4 de la mencionada providencia.
11. El 18 de febrero de 2025, en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la LDC y en atención a lo manifestado por la ANAC, se le solicitó a la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AÉREO (SSTA) la intervención que le compete en relación a la operación notificada. Transcurrido el plazo indicado en la norma, dicho organismo no dio respuesta a lo solicitado, por lo que se entiende que no se opone a la operación notificada.
12. Finalmente, el 11 de febrero de 2026,⁴ las partes realizaron una presentación contestando en su totalidad los requerimientos efectuados, con lo que se tienen por completos los Formularios F0 y F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el artículo 14 de la LDC a partir del día hábil posterior a la fecha mencionada.

³ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web.” El 23 de enero de 2024, la ex Secretaria de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

⁴ La presentación efectuada el 10 de febrero de 2026, fuera del horario hábil.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la Operación

13. La operación consiste en la adquisición del control exclusivo de ITA por parte de LUFTHANSA.
14. En tanto que LUFTHANSA tiene su sede en Alemania e ITA en Italia, la operación sólo tiene efectos en la República Argentina en la medida en que ambas empresas tienen frecuencias de vuelos hacia y desde Buenos Aires.
15. A continuación, se detallan las actividades de las empresas afectadas en el país:

**Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas
en la República Argentina**

Empresa	Actividad Económica
<i>Grupo Comprador</i>	
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	Prestación de servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros. En particular, ofrece vuelos directos e indirectos en la ruta Buenos Aires – Frankfurt.
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD	Prestación de servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros y de carga (a través de su unidad de negocio “Swiss World Cargo”). En particular, ofrece vuelos en la ruta Buenos Aires – San Pablo – Zúrich. También ofrece vuelos indirectos hacia/desde Buenos Aires.
AUSTRIAN AIRLINES AG	Prestación de servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros. En particular, ofrece vuelos indirectos hacia/desde Buenos Aires.
EUROWINGS GMBH	Prestación de servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros. Sin embargo, no presta servicios de transporte aéreo de pasajeros hacia/desde Argentina, sino que su facturación local se debe a la venta de pasajes para vuelos en el extranjero a personas radicadas en Argentina.
BRUSSELS AIRLINES NV/SA	Prestación de servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros. En particular, ofrece vuelos indirectos hacia/desde Buenos Aires.
EW DISCOVER GMBH	Prestación de servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros. Sin embargo, no vende servicios de transporte aéreo de pasajeros hacia/desde Argentina, sino que su facturación local se debe a la venta de pasajes para vuelos en el extranjero a

RE-2026-70136010-APN-SCE#ANC

	personas radicadas en Argentina.
LUFTHANSA CARGO AG	Prestación de servicios de transporte aéreo internacional de carga hacia/desde Argentina.
LUFTHANSA AVIATION TRAINING GMBH	Prestación de servicios de entrenamiento de vuelo en Alemania, Suiza y Austria a clientes de todo el mundo, incluida la Argentina.
LUFTHANSA TECHNIK AG	Proveedor independiente de servicios de mantenimiento, reparación y revisión ("MRO", por sus siglas en inglés) para aviones comerciales civiles. Sirve a clientes a nivel mundial, incluyendo fabricantes de equipo original ("OEM" por sus siglas en inglés), compañías de <i>leasing</i> de aeronaves, operadores de <i>jets</i> VIP, gobiernos y fuerzas armadas, así como aerolíneas. En particular, ofrece servicios de revisión de componentes y motores a aerolíneas en Argentina. Los componentes o motores son enviados para su reparación a un taller de LUFTHANSA TECHNIK en Alemania (no posee instalaciones de MRO en Argentina).
LUFTHANSA TECHNIK COMPONENTS SERVICES LLC	Prestación de servicios de MRO. En particular, presta servicios de mantenimiento de componentes de aviones comerciales civiles (no posee instalaciones de MRO en Argentina).
LUFTHANSA TECHNIK AERO ALZEY GMBH	Prestación de servicios de MRO. En particular, presta servicios de revisión de motores para la familia E-Jet -motor CF- (no posee instalaciones de MRO en Argentina).
LUFTHANSA SYSTEMS GMBH	Prestación de servicios de tecnología de la información ("IT", por sus siglas en inglés). En particular, sus servicios están relacionados con las siguientes aplicaciones de <i>software</i> y datos para operaciones de vuelo: "LidoFlight" (planificación de rutas de vuelo), "Netline/Load" (aplicación para solución de peso y balance), "Navigation Data" y "MRO Software" (<i>software</i> para mantenimiento aeronáutico).
LUFTHANSA INDUSTRY SOLUTIONS GMBH & CO. KG	Prestación de servicios de IT. En particular, ofrece su producto "MyID-Travel" a otras

	aerolíneas. Se trata de una aplicación de <i>software</i> que las aerolíneas utilizan para gestionar los procesos de interlínea para los viajes aéreos relacionados con negocios y ocio de su personal.
LUFTHANSA INDUSTRY SOLUTIONS BS GMBH	Prestación de servicios de IT. En particular, ofrece su producto "MyID-Travel" a otras aerolíneas. Se trata de una aplicación de <i>software</i> que las aerolíneas utilizan para gestionar los procesos de interlínea para los viajes aéreos relacionados con negocios y ocio de su personal.
<i>Objeto</i>	
ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A.	Creada por el Estado italiano el 9 de octubre del año 2020. Prestación de servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros y de carga. En particular, ofrece vuelos directos en la ruta Buenos Aires – Roma y vuelos indirectos hacia/desde Buenos Aires. Además, presta servicios regulares de transporte aéreo de carga hacia/desde Argentina.
VOLARE LOYALTY S.p.A.	Administración del programa de fidelización (pasajero frecuente) de ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A.

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante.

16. De la tabla anterior se desprende que, al momento de la presente transacción, la empresa adquirida, ITA, se dedicaba en el país al transporte aéreo internacional de pasajeros y de carga. Por su parte, el grupo LUFTHANSA, del lado adquirente, también se dedicaba en el país al transporte aéreo internacional de pasajeros y de carga. Asimismo, dicho grupo ofrecía servicios de MRO de aeronaves comerciales civiles y servicios IT.
17. En consecuencia, la operación bajo análisis genera efectos horizontales en dos mercados: (i) servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros y (ii) servicio de transporte aéreo internacional de carga.
18. A su vez, genera el reforzamiento de los siguientes efectos verticales: (i) servicios de entrenamiento de vuelo, *aguas arriba*, por parte del grupo adquirente, y transporte aéreo internacional de pasajeros y de carga, *aguas abajo*, por parte de ITA; (ii) servicios de MRO, *aguas arriba*, por parte del grupo adquirente, y transporte aéreo internacional de pasajeros y de carga, *aguas abajo*, por parte de ITA y (iii) servicios IT, por parte del grupo LUFTHANSA, *aguas arriba*, y transporte aéreo internacional de pasajeros y de carga ofrecido por ITA, *aguas abajo*.
19. A modo de resumen, la Tabla 2 expone las relaciones económicas identificadas.

Tabla 2 | Relaciones económicas identificadas

Relación económica	Actividades	
Horizontal 1	Servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros	
Horizontal 2	Servicio de transporte aéreo internacional de carga.	
	<i>Aguas arriba</i>	<i>Aguas abajo</i>
Vertical 1	Servicios de entrenamiento de vuelo	Servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros y de carga
Vertical 2	Servicios de MRO	Servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros y de carga
Vertical 3	Servicios IT	Servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros y de carga

Fuente: SCE en base a información aportada por la parte notificante.

III.2. Efectos económicos de la operación notificada

III.2.1. Definición del mercado relevante

III.2.1.1. Transporte aéreo de pasajeros

20. En los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» (los “Lineamientos”), se señala que “...el mercado relevante del producto comprende todos aquellos bienes y/o servicios que son considerados sustitutos por quienes demandan dichos bienes o servicios, dadas las características del producto, sus precios y el objeto de su consumo”, lo que se conoce como sustitución por el lado de la demanda.
21. La ex CNDC ha establecido que cada ruta aérea constituye un mercado relevante en sí mismo,⁵ considerando la ruta como una combinación específica de origen y destino, en base a pares ciudad-ciudad (dicha combinación se basa en el enfoque “punto de origen / punto de destino” u “O&D”, empleado por la Comisión Europea⁶). Esta definición se basa en una perspectiva desde la demanda, ya que un pasajero que viaja de un origen a un destino específico no percibe los vuelos ofrecidos hacia otros destinos como sustitutos.
22. Asimismo, la ex CNDC estableció que deben tenerse en cuenta tres factores adicionales al analizar los efectos de una operación vinculada al transporte aéreo de pasajeros: (i) la

⁵ Véase Dictamen ex CNDC N.º 1094 de fecha 12 de diciembre de 2014 correspondiente al Expediente N.º S01:0252139/2010 del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, caratulado “*IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. Y BRITISH AIRWAYS PIC S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156 (Conc. N.º 840)*”.

⁶ Conforme a este enfoque debe considerarse que cada combinación de un punto de origen y un punto de destino constituye un mercado de producto y geográfico distinto desde el punto de vista de la demanda. Véase M 5364 IBERIA / VUELING/ CLICKAIR. Véase M.3280 AIR FRANCE/KLM; M.3770 LUFTHANSA/SWISS. Véase asimismo Asunto 66/86 AHMED SAEED FLUGREISEN y Otros v ZENTRALE ZUR BEKÄMPFUNG UNLAUTEREN WETTBEWERBS (1989) ECR 803; Asunto T-2/93 AIR FRANCE v COMISIÓN (1994) ECR II-323; Asunto T-177/04 EASYJET v COMISIÓN (2006) ECR II-1913.

sensibilidad de los pasajeros respecto al tiempo de viaje, (ii) la posible sustitución de vuelos directos por vuelos indirectos y (iii) la capacidad de sustitución de la demanda entre los distintos aeropuertos que pudieren constituir el área de origen o destino en análisis.⁷

23. En cuanto a la sensibilidad de los pasajeros al tiempo de viaje, si bien esta distinción puede resultar relevante, esta SCE considera que una subsegmentación en base a tal característica puede dejarse abierta puesto que su resolución no afectaría al análisis competitivo de la operación, como se verá más adelante.
24. En relación con la posible sustitución de vuelos directos por vuelos indirectos, esta SCE sostiene que, para vuelos internacionales (de larga distancia), los vuelos indirectos pueden constituir una alternativa competitiva a los vuelos directos, especialmente, en los pasajeros no sensibles al tiempo (es decir, en aquellos que priorizan el precio del pasaje por sobre la frecuencia y el número de escalas de los vuelos⁸).
25. Según la Comisión Europea,⁹ en vuelos de más de 6 horas (360 minutos) y cubriendo una distancia de más de 5.000 km, un incremento de hasta dos horas y media (150 minutos) permitiría que un servicio indirecto con escala sea una alternativa competitiva al servicio directo.
26. En este sentido, para el propósito de la operación, los vuelos indirectos que derivan en un aumento limitado de la duración total del viaje (hasta 150 minutos) serán considerados como sustitutos de los vuelos directos para el caso de los pasajeros sensibles al tiempo (respecto a los pasajeros no sensibles al tiempo, todos los servicios indirectos se considerarán parte del mismo mercado relevante).
27. La ex CNDC, en un precedente aislado,¹⁰ reinterpreto en el pasado dicho postulado para indicar que un aumento de hasta dos horas y media (150 minutos) en un vuelo de 6 horas, implica un incremento del 42% en el tiempo de viaje, aplicando este porcentaje a otros casos.¹¹

⁷ Véase Dictamen ex CNDC N.º 1094 de fecha 12 de diciembre de 2014 correspondiente al expediente S01:0252139/2010 del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, caratulado: “IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. Y BRITISH AIRWAYS PIC S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156 (CONC. N.º 840)”.

⁸ Bajo ciertas circunstancias y, en particular, cuando las frecuencias y los horarios de los vuelos indirectos resultan convenientes, los servicios indirectos pueden constituir un sustituto incluso para los pasajeros sensibles al tiempo.

⁹ Véase los Casos COMP/M.2041 - United/US Airways y COMP/M.5335 - Lufthansa/Brussels Airlines y COMP/M.2672 - SAS/Scanair.

¹⁰ Véase el Dictamen ex CNDC N.º IF-2020-11912489-APN-CNDC#MDP de fecha 20 de febrero de 2020 correspondiente al Expediente EX-2018-30960689- -APN-DGD#MP del Registro del ex Ministerio de Producción, caratulado “AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. Y ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 1644)”.

¹¹ Según la ex CNDC, “[u]n incremento de dos horas y media en un vuelo de una duración de 6 horas, implica un aumento de 42% del tiempo de viaje. Dado que la distancia entre Roma y Buenos Aires supera ampliamente los 5.000 km -en efecto, la distancia entre ambas ciudades es de 11.000 km- y que el tiempo de vuelo promedio entre las capitales es de 13 horas (780 minutos), teniendo en cuenta la proporción del 42% indicada, se podría considerar que los vuelos de una escala entre Roma y Buenos Aires cuyo tiempo total de viaje no supere las 18 horas 12 minutos (1092 minutos) representarían una alternativa competitiva a los vuelos directos y, por lo tanto, pertenecen al mercado relevante bajo análisis”.

28. En base a lo anterior, en el presente análisis se considerarán a los vuelos indirectos con una sola escala como sustitutos de los vuelos directos. Cabe señalar que sólo se analizarán aquellos casos en los que dichos vuelos satisfagan las características establecidas en la jurisprudencia de la ex CNDC, no como un criterio estricto de definición del mercado relevante, sino como un parámetro operativo de relevancia analítica orientado a identificar los supuestos en los que la operación revista entidad suficiente. En ese marco, se considerarán los casos en que se verifiquen conjuntamente las siguientes condiciones: a) más de 30.000 pasajeros transportados anualmente; b) participación conjunta superior al 20%; y c) suba de la participación post operación superior al 1%.
29. Respecto de la capacidad de sustitución de la demanda entre los distintos aeropuertos que pudieren constituir el área de origen o destino en análisis, la idea subyacente es evaluar si los aeropuertos secundarios o remotos son un sustituto de los aeropuertos principales en los que operan las Partes, ya que ello permitiría una mayor competencia tanto en el origen como en el destino de las rutas involucradas.
30. Los factores que inciden en la posibilidad de sustitución de un aeropuerto, que cumple el rol de origen o destino, por otro, son su ubicación geográfica (siendo un aspecto clave la cercanía a las ciudades y su importancia como centro de turismo o negocios) y el costo de transporte para los usuarios del servicio de transporte aéreo.¹²
31. En relación con la sustitución de aeropuertos por el lado de la demanda en el tráfico origen-destino, la Comisión Europea estableció que podía tomarse como punto de referencia, a efectos de considerar que un aeropuerto principal podía sustituirse por uno secundario, que el segundo se encontrara a una distancia de 1 hora en automóvil o de 100 km del punto de destino.¹³
32. En Buenos Aires existen sólo dos aeropuertos importantes que están ubicados a escasa distancia uno del otro: el Aeroparque Internacional Jorge Newbery (“AEP”), sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (“EZE”),¹⁴ ubicado en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.
33. A partir de enero de 2023, volvió a estar autorizada la venta de vuelos internacionales, desde y hacia AEP con conexión.¹⁵ Así, AEP resulta en una alternativa atractiva para

¹² Véase el Expediente N.º 064-010740/01 caratulado: “LAPA, FEXIS S.A., ELENOR S.A., EDUARDO EURNEKIAN Y OTROS (CONC. N.º 335) S/ NOTIFICACION ART. 8º LEY N.º 25.156” y su agregado N.º 064-008842/2001 caratulado “WALMONT S.A. Y FEXIS S.A. – LAPA Y LAPA ESTUDIANTE (OPI N.º 21) S/CONSULTA INTERPRETACION LEY 25.156”.

¹³ Véase M. 4439 RYANAIR/ AER LINGUS.

¹⁴ Conocido comúnmente como Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

¹⁵ Inicialmente, la restricción fue aplicada con la intención de descomprimir, debido a que AEP se encontraba en mitad de un proceso de remodelación. Así, dicho aeropuerto quedó reservado para vuelos de cabotaje y, excepcionalmente, para vuelos a Montevideo y Punta del Este (Uruguay). Tras la cuarentena, en marzo de 2021, se reinauguró el edificio y se retomaron las operaciones con Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y posteriormente, Perú y Colombia. Sin embargo, la reanudación fue parcial ya que los vuelos se vendían punto a punto y no con conexión. Es decir, en el año 2020, la venta de pasajes quedó autorizada sólo para vuelos directos con destino a países del Mercosur, Perú y Colombia. A partir de enero de 2023, las líneas aéreas que operan en la terminal metropolitana pueden comercializar servicios internacionales hacia/desde Aeroparque con escala. Esto permitió a las líneas aéreas llevar regularmente pasajeros, especialmente a los Estados Unidos, Brasil y playas del Caribe, a través de sus centros de conexión o *hubs*.

quienes realizan vuelos internacionales con escala en alguna ciudad de Latinoamérica, mientras que EZE constituye una alternativa para quienes realizan viajes cortos desde Buenos Aires.

34. Por lo expuesto, esta SCE considerará como sustitutos a ambos aeropuertos ubicados en Buenos Aires.
35. Por otra parte, todo análisis del servicio de transporte aéreo de pasajeros debe considerar también los denominados *efectos de red*, resultantes de la estrategia operativa de las líneas aéreas comerciales. A tal fin, el impacto de la operación debe analizarse en áreas más amplias de lo que tradicionalmente se había previsto, tales como un país o un continente. Así, otras segmentaciones a considerarse en el análisis del servicio de transporte aéreo de pasajeros suelen ser a nivel país y a nivel continente.
36. Sobre estos efectos, la ex CNDC manifestó que “... desde el punto de vista de la oferta, las aerolíneas buscan fortalecer una red de destinos a través de la conexión de distintos tramos y, desde el punto de vista de la demanda, los pasajeros buscan la mejor forma de arribar al destino deseado, considerando una multiplicidad de variables, tales como el precio del pasaje, el tiempo de viaje y la cantidad de vuelos y escalas a realizar”.¹⁶
37. Así, los efectos de red se contemplan al analizar ya no una ruta aérea determinada (segmentación “ciudad-ciudad”) sino la oferta aerocomercial entre países (segmentación “país-país”) o entre un país y un continente (segmentación “país-continente”).
38. En línea con los precedentes de la ex CNDC, el mercado relevante del servicio de transporte aéreo de pasajeros se analizará en función de las siguientes segmentaciones: i) ciudad-ciudad, ii) país-país, y iii) país-continente.

III.2.1.1.1. Segmentación ciudad-ciudad

39. Con respecto a la segmentación ciudad-ciudad, que representa el mercado más restringido en los servicios de transporte aéreo de pasajeros, los antecedentes antes mencionados reconocen tres tipos de solapamientos: directo-directo (ambas partes operan vuelos directos en la misma ruta), directo-indirecto (una parte opera vuelos directos y la otra parte opera vuelos indirectos en la misma ruta, es decir, con escala), e indirecto-indirecto (ambas partes operan en la misma ruta servicios indirectos).
40. Cabe señalar que las notificantes informaron que no hay solapamientos en vuelos directo-directo entre las aerolíneas del grupo adquirente e ITA.
41. Con respecto a los solapamientos en vuelos directo-indirecto, tampoco se verificarían si se aplicara el criterio de la Comisión Europea de incremento de 150 minutos. De hecho, las rutas Buenos Aires-Frankfurt y Buenos Aires-Roma demoran alrededor de 13 horas y, ni ITA en el primer caso, ni las aerolíneas del Grupo Lufthansa en el segundo, ofrecen alternativas indirectas que sólo sumen hasta dos horas y media de tiempo de vuelo.

¹⁶ Véase el Dictamen ex CNDC 11912489 de fecha 20 de febrero de 2020 correspondiente al Expediente EX 2018-30960689- -APN-DGD#MP del ex Ministerio de Producción, caratulado “C. 1644 – AEROLINEAS ARGENTINA S.A. Y ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 LEY 27.442”.

42. Sin embargo, si se aplica el criterio del precedente aislado considerado por la ex CNDC, de incremento del 42% en el tiempo total de viaje, las aerolíneas del grupo adquirente e ITA tendrían solapamientos en ambas rutas (Buenos Aires-Frankfurt y Buenos Aires-Roma).
43. Respecto de los vuelos indirecto-indirecto, esta SCE sólo verifica una superposición relevante en la ruta Buenos Aires-Milán.¹⁷

III.2.1.1.2. Segmentación país-país

44. Con respecto a la segmentación país-país, esta SCE considera que hay cuatro solapamientos relevantes en el segmento de vuelos indirectos: Argentina-Italia, Argentina-Alemania, Argentina-Suiza, y Argentina-Bélgica.

III.2.1.1.3. Segmentación país-continente

45. Finalmente, con respecto a la segmentación país-continente, se considera que hay un único solapamiento: Argentina-Europa.

III.2.1.2. Transporte aéreo de carga

46. El mercado del servicio de transporte aéreo de carga ha sido analizado por la ex CNDC,¹⁸ estableciendo que no pueden considerarse como sustitutos de éste a los servicios de transporte de carga marítima, fluvial, taxis aéreos y helicópteros, por cuanto el tiempo de traslado de la carga, así como las tarifas cobradas por estos servicios alternativos son significativamente diferentes.
47. A su vez, tal como fuera establecido por la ex CNDC en antecedentes anteriores,¹⁹ el mercado relevante del transporte aéreo de carga también debe definirse por rutas, dado que no se presenta sustitución por el lado de la demanda entre los diferentes destinos a donde se desea transportar la carga. Sin embargo, a diferencia del transporte aéreo de pasajeros, se debe considerar un mercado geográfico más amplio dado que, al transportarse la carga por tierra hasta el aeropuerto, los interesados están dispuestos a sustituir los puntos de salida siempre que el transporte local lo permita.²⁰

¹⁷ El criterio de relevancia implica una participación conjunta superior al 20% y que se verifica un incremento superior al 1% como consecuencia de la transacción. Además, se refiere a rutas en las que volaron al menos 30.000 pasajeros durante el año. En la evaluación de la Comisión Europea se siguieron criterios similares.

¹⁸ Véase el Expediente N.º 064-010740/01 caratulado “LAPA, FEXIS S.A., ELENOR S.A., EDUARDO EURNEKIAN Y OTROS (CONC. N.º 335) S/ NOTIFICACION ART. 8º LEY N.º 25.156” y su agregado N.º 064-008842/2001 caratulado “WALMONT S.A. Y FEXIS S.A. – LAPA Y LAPA ESTUDIANTE (OPI N.º 21) S/CONSULTA INTERPRETACION LEY 25.156”.

¹⁹ Véase el Expediente N.º 064-010740/01 caratulado “LAPA, FEXIS S.A., ELENOR S.A., EDUARDO EURNEKIAN Y OTROS (CONC. N.º 335) S/ NOTIFICACION ART. 8º LEY N.º 25.156” y su agregado N.º 064-008842/2001 caratulado “WALMONT S.A. Y FEXIS S.A. – LAPA Y LAPA ESTUDIANTE (OPI N.º 21) S/CONSULTA INTERPRETACION LEY 25.156”; véase el EX-2024-85294572-APN-DGMDMP#MEC (anteriormente, Expediente N.º S01:0252139/2010 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS), caratulado “IBERIA LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A. Y BRITISH AIRWAYS PIC S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156 (CONC. N.º 840)”.

²⁰ Los precedentes locales e internacionales señalan que la definición de mercados relevantes considerando pares ciudad-ciudad no es adecuada ya que este servicio es menos sensible al tiempo que el transporte aéreo de pasajeros. Estos precedentes también consideran que este servicio es unidireccional.

48. De hecho, en lo que refiere a rutas intercontinentales, la Comisión Europea²¹ considera que corresponde ampliar la zona de influencia a continentes, al menos en lo que respecta a continentes con una infraestructura de transporte adecuada que permita establecer futuras conexiones.
49. Teniendo en cuenta que el mercado de transporte aéreo de carga es unidireccional, debido a las diferencias existentes entre la demanda de cada destino final, el mercado relevante debe ser evaluado sobre la base del mencionado criterio.
50. En consecuencia, el mercado relevante de este servicio debería analizarse en función de las siguientes segmentaciones: (i) país-país y (ii) país-continente.
51. Respecto de la primera segmentación, las notificantes informaron la existencia de dificultades para identificar solapamientos a nivel país pues, en Europa, la carga se transporta intrarregión pudiéndose originar en cualquier parte.
52. A su vez, cabe mencionar que, en línea con lo expuesto por la Comisión Europea,²² se considera que la infraestructura de transporte de algunos continentes resulta insuficiente para considerar a todo el continente como una única zona de influencia. En cambio, ha reconocido que, cuando un continente de destino cuenta con una infraestructura de transporte suficientemente desarrollada e integrada que permite conexiones posteriores eficientes, el área de captación relevante para los servicios de transporte aéreo de carga puede extenderse más allá de los países individuales. En tales casos, el continente puede operar, desde la perspectiva de la demanda, como una única área de captación.²³
53. En dicho sentido, el transporte aéreo de carga entre Europa y América del Sur será evaluado sobre la base del criterio de continente-país. Así, los mercados relevantes para el propósito de este caso serán los de transporte aéreo de carga desde Argentina hacia Europa, y desde Europa hacia Argentina.
54. Por último, en consonancia con el CADE,²⁴ esta SCE considera que el transporte aéreo de carga abarca únicamente a empresas aéreas de aviones cargueros, *belly capacity*²⁵ y combinaciones entre ambos tipos.

III.2.1.3. Servicios de entrenamiento de vuelo en simuladores

55. El entrenamiento de vuelo en simuladores es una actividad que toda tripulación debe llevar a cabo en forma regular para estar al día con el uso y equipamiento de las

²¹ Véase el Caso COMP/M.3280 - Air France/KLM.

²² Véase el Caso COMP/M5335 Lufthansa/SN.

²³ Véase Comisión Europea, Asunto M.7630 – FEDEX/TNT EXPRESS, párr. 16; Asunto M.8964 – DELTA/AIR FRANCE-KLM/VIRGIN ATLANTIC, párr.31; Asunto M.8361 – QATAR AIRWAYS/ALISARDA/MERIDIANA, párr. 9. Estas decisiones reconocen que, cuando un continente de destino cuenta con infraestructura de transporte adecuada, que permite conexiones posteriores eficientes (por ejemplo, por carretera, ferrocarril o vías navegables interiores), el área de captación relevante para los servicios de carga aérea puede extenderse más allá de los países individuales.

²⁴ Véase el Dictamen (“Parecer”) 13/2024/CGAA4/SGA1/SG/CADE correspondiente al Acto de Concentración N.º 08700.003400/2024-77 relativo a la operación entre Deutsche Lufthansa AG e Italia Transporto Aereo S.p.A.

²⁵ *Belly capacity* refiere a la capacidad excedente en la bodega de aeronaves comerciales para el transporte de pasajeros.

aeronaves civiles de la empresa aerocomercial, a fin de efectuar un entrenamiento denominado de conversión, necesario para habilitar a los pilotos a volar diversos tipos de aeronaves. Es decir, si bien el entrenamiento de vuelo es, en principio, específico para ciertos tipos de aeronaves, un único simulador permite a los pilotos entrenarse en más de un tipo de aeronave.

56. La mayoría de las líneas aéreas tienen simuladores de vuelo propios y proveen a su tripulación el entrenamiento de vuelo necesario. También resulta habitual que las aerolíneas vendan sus servicios de entrenamiento de vuelo en simuladores a otras aerolíneas. Estos servicios a terceros representan, no obstante, una porción menor en el mercado de entrenamiento de vuelo en simuladores.
57. Si bien la ex CNDC carece de antecedentes respecto de estos servicios, a los efectos del presente análisis esta SCE considera que se puede prescindir de una definición exacta del mercado relevante de producto en lo concerniente a la actividad de entrenamiento de vuelo en simuladores atento a que la presente transacción no impide la competencia efectiva bajo ninguna definición plausible en dicho sentido.
58. Respecto del mercado geográfico relevante, esta actividad económica tendría alcance mundial producto de que los competidores activos en el mercado sirven a clientes con movilidad a lo largo del mundo y de que las aerolíneas que demandan el servicio llevan a su tripulación a donde el entrenamiento de vuelo en simuladores esté disponible y pueden rápidamente cambiar de oferente en caso de un aumento de precios. Aun así, esta SCE estima conveniente dejar abierta la definición del mercado geográfico relevante en tanto la operación bajo análisis no afecta a la competencia sea cual fuere la definición que en tal sentido se adopte.

III.2.1.4. Servicios de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves comerciales civiles (MRO)

59. Las aerolíneas deben garantizar servicios de mantenimiento, reparación y revisión para mantener la aeronavegabilidad, la confiabilidad y la seguridad de sus aeronaves de forma continua. Estos servicios abarcan el mantenimiento rutinario de línea (inspecciones diarias y reparaciones menores), el mantenimiento en base (inspecciones más exhaustivas y revisiones estructurales), así como el mantenimiento, reparación y revisión de motores y componentes.
60. El mantenimiento en línea se realiza típicamente de manera interna para apoyar las operaciones de la propia flota de la aerolínea. En la mayoría de los casos, todos los demás servicios MRO se subcontratan a otras aerolíneas o a los OEM.
61. Respecto de los servicios MRO, esta SCE considera que una definición precisa de mercado relevante de producto puede dejarse abierta en tanto, en el marco de la presente transacción, no surgen preocupaciones sobre la competencia bajo ninguna definición posible, como se verá más abajo.
62. En cuanto al mercado geográfico relevante, si bien la actividad de MRO tendría alcance global, se opta en esta ocasión por dejar tal definición abierta por las razones esgrimidas con anterioridad.

III.2.1.5. Servicios de tecnología de la información para aeronaves comerciales civiles (Servicios IT)

63. Las aerolíneas de pasajeros y de carga ofrecen un conjunto de servicios IT dirigidos al consumidor, que incluye aplicaciones móviles para la gestión de vuelos en tiempo real, *check-in* automatizado y emisión de tarjetas de embarque digitales, plataformas personalizadas de entretenimiento a bordo, portales de conectividad Wi-Fi a bordo, menús digitales de *Buy on Board*, y soluciones API (interfaces de programación de aplicaciones) integradas que permiten a los clientes de carga rastrear envíos en tiempo real y gestionar conocimientos de embarque digitales.
64. No obstante, en cuanto a estos servicios, esta SCE considera oportuno dejar abierta la definición del mercado relevante de producto en tanto la presente transacción no impide la competencia efectiva bajo cualquier definición que se adopte, como se verá más adelante.
65. Los servicios IT serán analizados a nivel nacional en esta oportunidad, si bien esta SCE considera que pueden tener un alcance geográfico mayor.

III.2.2. Efectos horizontales

III.2.2.1. Transporte aéreo de pasajeros

III.2.2.1.1. Análisis tradicional (criterio “O&D”²⁶)

III.2.2.1.2. Buenos Aires – Frankfurt (directo – indirecto²⁷)

66. La siguiente tabla muestra las participaciones de mercado por línea aérea, en base a la cantidad total anual de pasajeros, en el caso de la ruta Buenos Aires – Frankfurt:²⁸

Tabla 3 | Participaciones de mercado por línea aérea en la ruta Buenos Aires – Frankfurt (sobre el total anual de pasajeros transportados), 2022 – 2024.

Empresa	2022	2023	2024
GRUPO LUFTHANSA	68,7%	72,5%	70%
ITA	0,5%	1,1%	2,1%
FUSIONADAS	69,2%	73,6%	72,1%
AIR EUROPA	8,7%	8%	9,8%
LATAM AIRLINES	8,7%	8,1%	8,3%

²⁶ Se recuerda que, a efectos del presente análisis, en el caso de los pares ciudad – ciudad con superposición entre vuelos directos e indirectos, se empleó un criterio de “relevancia” tal que se consideraron sólo aquellos pares en los que la participación conjunta de las empresas involucradas fue superior al 20% y volaron más de 30.000 pasajeros al año. En el caso de los pares ciudad – ciudad con superposición entre vuelos indirectos, al criterio anterior se le agregó la condición de un incremento superior al 1% en la participación conjunta, la que debe superar el 20%. Cabe señalar que no hay solapamientos en vuelos directos entre estas empresas.

²⁷ En las rutas bajo análisis, los vuelos indirectos considerados sustitutos de los directos son aquellos que tienen solamente una escala.

²⁸ A título informativo, el grupo LUFTHANSA cuenta con *hubs* en el aeropuerto internacional de Frankfurt am Main (FRA) en la ciudad de Frankfurt (aerolíneas DEUTSCHE LUFTHANSA AG y EW DISCOVER GmbH). No cuenta con *hubs* en Buenos Aires.

IAG ²⁹	3,5%	4,1%	5%
AIR FRANCE-KLM	6%	4,7%	3,7%
OTROS (*)	3,9%	1,5%	1,2%
TOTAL (cantidad de pasajeros transportados)	49.483	65.980	66.490
		HHI ex ante	5.101,96
		HHI ex post	5.397,15
		Var. HHI	295,19

(*) Aerolíneas Argentinas, Turkish Airlines, Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, Air Canada y Ethiopian Airlines.

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante (IATA - DDS³⁰).

67. Se recuerda que, en esta ruta, el grupo LUFTHANSA ofrece vuelos directos mientras que ITA sólo ofrece vuelos indirectos (con escala en Roma).
68. La tabla anterior muestra una participación combinada elevada entre 2022 y 2024, del 70% promedio anual, y un mercado en el que, a pesar de estar muy concentrado en términos del Índice de Herfindahl-Hirschman(HHI),³¹ la estructura de su oferta prácticamente no sufre modificaciones a partir de la presente operación, al pasar de un HHI de alrededor de 5.100 puntos a uno de alrededor de 5.400 puntos.
69. A su vez, se trata de una ruta con un caudal de pasajeros transportados anualmente superior al umbral de 30.000, aunque esta cifra resulta pequeña en relación con el caudal transportado en rutas aéreas más populares en Argentina.³²
70. Aun así, la participación elevada es anterior a la operación analizada y corresponde al histórico liderazgo del grupo LUFTHANSA en la ruta Buenos Aires-Frankfurt, en la que, además, dicho grupo es el único en operar vuelos directos. Incluso, el aporte de ITA en términos de pasajeros transportados anualmente ha sido poco significativo a lo largo del trienio en consideración (2% en 2024).

²⁹ Comprende a BRITISH AIRWAYS e IBERIA, entre otras aerolíneas.

³⁰ *Direct Data Solutions*, división de IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) especializada en servicios de consultoría.

³¹ Se trata de un indicador que se utiliza para medir la concentración del mercado y se define como la sumatoria del cuadrado de las participaciones de las empresas que actúan en el mercado. Los "Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas" de la ex CNDC (aprobados por Resolución ex SC 208/2018 de fecha 11 de abril de 2018) establecen que una operación de concentración suele no ser problemática desde el punto de vista de la competencia si el mercado resultante presenta un valor HHI inferior a los 2.000 puntos, o bien, si la variación del mismo como consecuencia de la operación se incrementa en un valor menor a los 150 puntos. A su vez, las pautas estadounidenses para la evaluación de concentraciones horizontales (*Horizontal Merger Guidelines*, elaboradas por el DOJ y la FTC, 2023) establecen que los mercados con un HHI entre 1.000 y 1.800 puntos son moderadamente concentrados, mientras que aquellos mercados con un HHI superior a 1.800 puntos son altamente concentrados.

³² Tal el caso de la ruta Buenos Aires-Roma, cuyo caudal de pasajeros más que triplica al de la ruta Buenos Aires-Frankfurt.

71. Cabe remarcar que al involucrar vuelos indirectos se conforman mercados de pasajeros no sensibles al tiempo de vuelo (es decir, pasajeros dispuestos a sacrificar tiempo de vuelo a cambio de tickets aéreos más baratos). Esto implica que, desde el punto de vista de la demanda local, se cuenta con un menú más amplio de opciones en la ruta en cuestión a raíz de la oferta del resto de las aerolíneas, entre ellas ITA, que rivalizan con el servicio de vuelo directo ofrecido por el grupo adquirente.
72. En conclusión, esta SCE considera que el efecto horizontal resultante de la presente operación de concentración económica, en lo atinente al transporte aéreo de pasajeros en la mencionada ruta, no resulta una amenaza real ni potencial a la competencia en dicha actividad.

III.2.2.1.3. Buenos Aires – Roma (directo – indirecto)

73. La siguiente tabla muestra las participaciones de mercado por línea aérea, en base a la cantidad total anual de pasajeros, en el caso de la ruta Buenos Aires – Roma:³³

Tabla 4 | Participaciones de mercado por línea aérea en la ruta Buenos Aires – Roma (sobre el total anual de pasajeros transportados), 2022 – 2024

Empresa	2022	2023	2024
GRUPO LUFTHANSA	5,1%	5,5%	3,7%
ITA	36,3%	40,5%	42,4%
FUSIONADAS	41,4%	46%	46,2%
AEROLÍNEAS ARGENTINAS	24,9%	37,5%	37%
IAG	10,5%	5,3%	5,3%
AIR EUROPA	9,1%	4,6%	4,6%
LATAM AIRLINES	2,2%	2,9%	3,5%
AIR FRANCE-KLM	7,4%	2,5%	2%
OTROS (*)	4,5%	1,2%	1,5%
TOTAL (cantidad de pasajeros transportados)	123.247	207.416	228.803
		HHI ex ante	3.247,38
		HHI ex post	3.564,76
		Var. HHI	317,38

(*) Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Delta Airlines y Air Canada.

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante (IATA - DDS).

74. En esta ruta, ITA ofrece vuelos sin escalas y el grupo adquirente ofrece vuelos con escala en Frankfurt. Vale aclarar que, si bien el grupo adquirente ofrece alternativas con más de una escala, las mismas no se consideran en el presente análisis en tanto el criterio aplicado para vuelos indirectos es con una sola escala.

³³ En la ciudad de Roma, ITA cuenta con un *hub* en el aeropuerto internacional Leonardo Da Vinci, Fiumicino (FCO); no cuenta con *hubs* en Buenos Aires.

75. Según se observa, las empresas involucradas alcanzan una participación conjunta elevada a raíz de la presente operación (cercana al 50% en 2024). De todos modos, esta situación es atribuible al liderazgo preexistente de ITA en la ruta Buenos Aires-Roma, donde la empresa alcanzó una participación cercana al 43% en 2024, mientras que la participación del grupo LUFTHANSA fue poco significativa en dicho año (inferior al 4%).
76. Incluso, la entidad fusionada enfrenta la competencia de AEROLÍNEAS ARGENTINAS, un rival de peso (su participación de mercado fue de alrededor del 40% en 2024) que, junto con ITA, componen en el país la oferta de vuelos directos a Roma.
77. Nuevamente, en este caso, el menú de opciones que tiene la demanda es más amplio, en tanto del lado de la oferta abundan los vuelos con una escala como sustitutos cercanos de los vuelos directos, resultando en una situación desafiante para ITA al incluir a los pasajeros no sensibles al tiempo de vuelo dentro de la demanda correspondiente a esta ruta.
78. Por todo lo hasta aquí analizado, esta SCE concluye que la operación notificada no genera un efecto horizontal preocupante en términos de la competencia en este mercado relevante.

III.2.2.1.4. Buenos Aires – Milán (indirecto – indirecto)

79. Vale mencionar que, en esta ruta, tanto el grupo adquirente como ITA ofrecen vuelos con una escala (en Frankfurt y en Roma, respectivamente). Si bien el grupo adquirente ofrece alternativas con más de una escala, las mismas no se consideran en el presente análisis en tanto el criterio aplicado para vuelos indirectos es con una sola escala.
80. La siguiente tabla muestra las participaciones de mercado por línea aérea, en base a la cantidad total anual de pasajeros, en el caso de la ruta Buenos Aires – Milán:

Tabla 5 | Participaciones de mercado por línea aérea en la ruta Buenos Aires – Milán (sobre el total anual de pasajeros transportados), 2022 – 2024

Empresa	2022	2023	2024
GRUPO LUFTHANSA	13,4%	13,6%	13,8%
ITA	19,3%	31,9%	33,7%
FUSIONADAS	32,7%	45,5%	47,5%
IAG	16,4%	12,6%	14,3%
AIR EUROPA	24%	15,7%	12,8%
AIR FRANCE-KLM	14,5%	10,5%	9,1%
LATAM AIRLINES	4,8%	5,9%	7%
AEROLÍNEAS ARGENTINAS	3,6%	7,4%	6,1%
DELTA AIRLINES	0,8%	1%	1,9%
OTROS (*)	3,2%	1,4%	1,3%
TOTAL (cantidad de pasajeros transportados)	52.895	63.998	65.848
		HHI ex ante	1.869,04
		HHI ex post	2.800,95

(*) Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, Air Canada y American Airlines.

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante (IATA - DDS).

81. Si bien la participación conjunta ha sido significativa en esta ruta (cerca al 50% en 2024), principalmente producto de la participación de mercado de ITA, de alrededor del 34%, el hecho de que el solapamiento ocurra entre vuelos indirectos reduce toda preocupación en términos de un eventual daño a la competencia en tanto el tiempo de vuelo deja de ser una ventaja competitiva entre los jugadores del mercado.
82. En tal sentido, al tratarse de un solapamiento entre vuelos con una sola escala, la competencia que enfrentan las empresas involucradas es más amplia, tornándose desafiante para las empresas involucradas. Ello se observa en la volatilidad de las participaciones de mercado en general: mientras que algunas empresas sufrieron una disminución en su participación de mercado a lo largo del trienio bajo análisis (IAG, AIR EUROPA, AIR FRANCE), otras lograron incrementarla significativamente (LATAM AIRLINES, AEROLÍNEAS ARGENTINAS, DELTA AIRLINES).
83. En razón de lo expuesto, esta SCE concluye que la operación bajo análisis no tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la competencia en la ruta Buenos Aires-Milán, de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general.

III.2.2.2. Barreras a la entrada

84. Cabe remarcar que no existen barreras aeroportuarias o regulatorias relevantes que impidan la entrada de nuevos competidores o la expansión de sus operaciones actuales.
85. Al respecto, la ex CNDC determinó en ocasiones anteriores que la obtención de concesiones de rutas para la operación de servicios de transporte aéreo regular “... es un trámite poco complejo y que no tiene costos para una línea aérea que ya se encuentra operando y quiere expandirse a nuevas rutas, y razonable para una empresa que quiere comenzar a ofrecer servicios de transporte aéreo regular de pasajeros. En este sentido no constituye una barrera a la entrada para ingresar a operar nuevas rutas”³⁴.
86. Es importante señalar que las empresas involucradas sólo operan en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, el cual no es un aeropuerto coordinado según las directrices de IATA,³⁵ por lo que no presentaría problemas de congestión (es decir, se trata de un aeropuerto Nivel 1).

³⁴ Véase el Dictamen ex CNDC -IF-2020-11912489-APN-CNDC#MDP de fecha 20 de febrero de 2020 correspondiente al Expediente EX 2018-30960689- -APN-DGD#MP del ex Ministerio de Producción, caratulado “C. 1644 – AEROLINEAS ARGENTINA S.A. Y ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 LEY 27.442”.

³⁵ IATA clasifica los aeropuertos en tres niveles de congestión o saturación en función de su demanda:
Nivel 1 (sin proceso de facilitación o coordinación), que se caracteriza por una infraestructura aeroportuaria capaz de satisfacer la demanda de vuelos y usuarios todo el tiempo.
Nivel 2 (con proceso de facilitación), que agrupa a aquellos aeropuertos que presentan congestión potencial en algunas horas del día, semanas o temporadas del año, pero es posible gestionar dicha escasez a través de medidas implementadas por la autoridad aeroportuaria respectiva.

87. A su vez, el *Acuerdo de Servicios Aéreos*³⁶ entre los gobiernos de Argentina e Italia permite catorce (14) servicios semanales por país. En el caso de Italia, la empresa objeto opera, al momento del presente análisis, nueve (9) vuelos semanales, dejando cinco (5) frecuencias semanales disponibles para las demás compañías italianas. En el caso de Argentina, AEROLÍNEAS ARGENTINAS opera actualmente vuelos diarios, es decir, siete (7) frecuencias semanales, quedando disponibles otras siete (7) frecuencias para otras compañías. Así, desde el punto de vista de los derechos de tráfico, no habría ninguna dificultad para que otras aerolíneas comenzaran a operar rutas o incrementaran sus operaciones hacia Italia.³⁷
88. A título informativo, durante el año 2024, se registraron un total de 31.048 salidas (despegues) desde EZE, de las cuales 457 correspondieron al grupo LUFTHANSA y 416 a ITA,³⁸ es decir, la entidad fusionada operó menos del 3% del total de salidas en dicho aeropuerto.
89. Esto daría cuenta del relativamente bajo grado de participación de las empresas involucradas en la actividad aerocomercial a nivel local. Además, al analizar la asignación de *slots* en dicho aeropuerto en 2024, el grupo LUFTHANSA dispuso del 1,4% del total de *slots* mientras que ITA contó con el 1,3% de los mismos. En conjunto, las fusionadas tuvieron menos del 3% del total de *slots* disponibles.
90. Por último, cualquier aerolínea que opera vuelos en cualquiera de las rutas bajo análisis siempre puede ampliar su oferta sin necesidad de agregar nuevas frecuencias, sólo optimizando su capacidad instalada mediante la asignación de asientos adicionales a sus aviones operativos o modificando la flota de aviones (aumentando su calibre).
91. En virtud de todo lo hasta aquí analizado, esta SCE considera que la presente operación de concentración económica no tiene el potencial de generar un problema significativo en lo que refiere a la competencia.

III.2.2.3. Análisis de efectos de red (criterio país – país)

III.2.2.3.1. Argentina – Alemania

92. La siguiente tabla muestra las participaciones de mercado por línea aérea en base a la cantidad total anual de pasajeros transportados entre Argentina y Alemania:

Tabla 6 | Participaciones de mercado por línea aérea en vuelos entre Argentina y Alemania (sobre el total anual de pasajeros transportados), 2022 – 2024

Empresa	2022	2023	2024
GRUPO LUFTHANSA	57%	59,6%	56%

Nivel 3 (con proceso de coordinación), en el que la capacidad aeroportuaria es insuficiente para satisfacer la demanda de vuelos todo el tiempo y es muy difícil ampliar su infraestructura a corto plazo.

Ver: <https://www.iata.org/en/programs/opsinfra/slots/coordinated-airports/>

³⁶ Conocidos como “ASA”, estos acuerdos definen el marco bilateral que rige la actividad aérea entre países.

³⁷ Incluso, al existir otros “ASA” de Argentina e Italia con otros países, no habría ningún obstáculo para que otras aerolíneas aumentasen la oferta de vuelos indirectos en el país.

³⁸ Información provista por las partes notificantes de FLASH/OAG (cronograma que muestra vuelos programados/publicados, excluyendo cancelaciones o desvíos).

ITA	0,9%	1,4%	2,1%
FUSIONADAS	57,9%	61%	58,1%
AIR FRANCE-KLM	17,4%	15,1%	13,7%
IAG	8,1%	8,8%	11,6%
AIR EUROPA	7,7%	8%	8,9%
LATAM AIRLINES	5,6%	5,5%	6,3%
OTROS (*)	3,3%	1,6%	1,5%
TOTAL (cantidad de pasajeros transportados)	110.777	141.859	146.159
		HHI ex ante	3.580,40
		HHI ex post	3.813,28
		Var. HHI	232,88

(*) Turkish Airlines, Aerolíneas Argentinas, Delta Airlines, American Airlines y Air Canada.

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante (IATA – DDS;
Unidad *Business Intelligence and Analytics* del grupo LUFTHANSA).

93. Se recuerda que el grupo LUFTHANSA tiene *hubs* en Alemania, por lo tanto, todos los destinos de las redes de la empresa desde esos *hubs* pueden considerarse vuelos indirectos hacia/desde Argentina, hecho que refuerza su posicionamiento en el análisis país-país.
94. De la tabla anterior se desprende que la operación tiene un impacto marginal en la estructura del mercado bajo análisis, dada la escasa participación que presenta la empresa objeto (2% en 2024).
95. En consecuencia, esta SCE concluye que el efecto horizontal resultante de la presente operación no resulta preocupante desde el punto de vista de la competencia en la actividad de servicios de transporte de pasajeros, entre Argentina y Alemania, por vía aérea.

III.2.2.3.2. Argentina – Italia

96. La siguiente tabla muestra las participaciones de mercado por línea aérea en base a la cantidad total anual de pasajeros transportados entre Argentina e Italia:

Tabla 7 | Participaciones de mercado por línea aérea en vuelos entre Argentina e Italia (sobre el total anual de pasajeros transportados), 2022 – 2024

Empresa	2022	2023	2024
GRUPO LUFTHANSA	8,8%	7,9%	6,8%
ITA	29,6%	39,0%	41%
FUSIONADAS	38,4%	46,9%	47,8%
AEROLÍNEAS ARGENTINAS	17,1%	27,7%	27,9%
AIR EUROPA	12,4%	8,2%	7,7%
IAG	14,4%	7,5%	7,2%
AIR FRANCE-KLM	11,6%	5,2%	4,1%

LATAM Airlines	2,6%	3,2%	3,6%
OTROS (*)	3,5%	1,3%	1,7%
TOTAL (cantidad de pasajeros transportados)	237.560	364.764	407.956
		HHI ex ante	2.652,03
		HHI ex post	3.209,35
		Var. HHI	557,32

(*) Turkish Airlines, Delta Airlines y Ethiopian Airlines.

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante (IATA - DDS).

97. Se recuerda que ITA tiene *hubs* en Italia, por lo tanto, todos los destinos de las redes de la empresa desde esos *hubs* pueden considerarse vuelos indirectos hacia/desde Argentina, hecho que refuerza su posicionamiento en el análisis país-país.
98. En este caso, las fusionadas alcanzaron una participación conjunta significativa, del 48% en 2024, producto del liderazgo adquirido por ITA en la oferta de vuelos comerciales entre Argentina e Italia en el trienio en consideración. Así lo refleja el Índice HHI, que aumentó casi 560 puntos en 2024.
99. Si bien, a partir de la presente transacción, las empresas involucradas logran afianzar su liderazgo en este mercado relevante, se trata de un mercado en el cual se enfrentan a la competencia de un rival de peso, AEROLÍNEAS ARGENTINAS, que en tan sólo dos años incrementó su participación en más de diez puntos porcentuales (de 17% en 2022 a 28% en 2024).
100. Esto responde al hecho de que, junto con ITA, son las únicas en ofrecer vuelos directos en la ruta Buenos Aires – Roma. Precisamente, esta situación explicaría el incremento vertiginoso de ambas aerolíneas entre 2022 y 2024, en tanto aumentaron su participación en más de 10 p.p.; por el contrario, el grupo adquirente perdió 2 p.p. en dicho período (ocupando el quinto puesto en términos de participación de mercado).
101. En virtud de ello, cabría esperar una acción disciplinadora por parte de AEROLÍNEAS ARGENTINAS en caso de que la entidad fusionada intentase ejercer poder de mercado de manera unilateral..
102. Por lo tanto, a la luz de la información provista, esta SCE entiende que la presente operación no tiene la potencialidad para restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general.

III.2.2.3.3. Argentina – Suiza

103. La siguiente tabla muestra las participaciones de mercado por línea aérea en base a la cantidad total anual de pasajeros transportados entre Argentina y Suiza:

Tabla 8 | Participaciones de mercado por línea aérea en vuelos entre Argentina y Suiza (sobre el total anual de pasajeros transportados), 2022 – 2024

Empresa	2022	2023	2024
GRUPO LUFTHANSA	36,5%	34,3%	33%
ITA	3,8%	6,4%	10,9%
FUSIONADAS	40,3%	40,7%	43,9%

RE-2026-70136010-APN-SCE#ANC

AIR FRANCE-KLM	27,1%	22,9%	20,3%
IAG	19,7%	19,1%	20,1%
AIR EUROPA	10,9%	15,2%	12,5%
LATAM AIRLINES	0,3%	0,3%	1,1%
OTROS (*)	1,7%	1,8%	2,1%
TOTAL (cantidad de pasajeros transportados)	42.603	54.066	56.919
		HHI ex ante	2.185,38
		HHI ex post	2.905,66
		Var. HHI	720,28

(*) Delta Airlines, Aerolíneas Argentinas, Turkish Airlines y Air Canada.

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante (IATA – DDS; Unidad Business Intelligence and Analytics del grupo LUFTHANSA).

104. Según la tabla anterior, a partir de la presente transacción el grupo adquirente logra reforzar su liderazgo, alcanzando una participación conjunta del 44% en 2024, en materia de vuelos entre Argentina y Suiza (en forma previa a la operación bajo análisis dicho grupo tenía un 33% del mercado sobre el caudal de pasajeros transportados producto de que posee dos aerolíneas suizas, SWISS INTERNATIONAL AIR LINES y EDELWEISS AIR).
105. Si bien se trata de una participación conjunta significativa, cabe señalar que los vuelos entre estos países son todos indirectos³⁹ (con una sola escala) de modo que, desde el punto de vista de la oferta, ninguna aerolínea cuenta con ventajas competitivas (el tiempo de vuelo deja de ser un factor de peso) y, desde el punto de vista de la demanda, la oferta de vuelos se amplía, tornándose más competitiva al incluir diversas opciones con escala a fin de conectar ambos países (de hecho, una misma aerolínea puede ofrecer diversas rutas con escala entre dos países). Asimismo, las fusionadas enfrentan la competencia sustancial de compañías aéreas de renombre como AIR FRANCE-KLM e IAG, que conservaron una participación relevante en 2024 (20% cada una).
106. A su vez, es importante mencionar que Suiza es un destino poco elegido desde Argentina y así lo reflejan los datos: del total de pasajeros que volaron entre Argentina y cualquier lugar de Europa entre enero y noviembre de 2024, sólo un 3,4% lo hicieron desde/hacia Suiza.
107. Por todo lo anterior, esta SCE considera que la operación analizada no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia, por cuanto sus efectos en este mercado relevante no revisten entidad como para resultar en un perjuicio al interés económico general.

³⁹ Esto responde a que Suiza no constituye un destino con alta demanda en Argentina, dato observable a partir del caudal de pasajeros transportados anualmente.

III.2.2.3.4. Argentina – Bélgica

108. La siguiente tabla muestra las participaciones de mercado por línea aérea en base a la cantidad total anual de pasajeros transportados entre Argentina y Bélgica:⁴⁰

Tabla 9 | Participaciones de mercado por línea aérea en vuelos entre Argentina y Bélgica (sobre el total anual de pasajeros transportados), 2022 – 2024

Empresa	2022	2023	2024
GRUPO LUFTHANSA	21,5%	22,7%	29,4%
ITA	4,9%	11,1%	11,6%
FUSIONADAS	26,4%	33,8%	41%
IAG	21,3%	20%	23,3%
AIR EUROPA	28,5%	28,1%	18,9%
AIR FRANCE-KLM	19,6%	12,2%	12,7%
AEROLINEAS ARGENTINAS	1,9%	3,9%	1,6%
DELTA AIR LINES	0,4%	0,8%	0%
OTROS (*)	1,9%	1,2%	2,5%
TOTAL (cantidad de pasajeros transportados)	14.995	17.750	21.105
		HHI ex ante	2.070,17
		HHI ex post	2.753,07
		Var. HHI	682,90

(*) Turkish Airlines, LATAM Airlines, Ethiopian Airlines, Air Canada, United Airlines y Tap Air Portugal.
Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante (IATA – DDS;
Unidad Business Intelligence and Analytics del grupo LUFTHANSA).

109. De la tabla anterior surge que las fusionadas lograron una participación conjunta significativa como consecuencia de la presente transacción (41% en 2024), permitiéndole al grupo LUFTHANSA consolidar su liderazgo en este mercado relevante. De hecho, hasta 2023 inclusive, AIR EUROPA lideró el caudal de pasajeros transportados, con un 28% de participación de mercado, siendo reemplazada al año siguiente por las aerolíneas del lado adquirente, las que alcanzaron un 29% de participación sobre el volumen de ventas (se informa que el grupo LUFTHANSA posee la compañía aérea belga BRUSSELS AIRLINES).
110. En este caso, la oferta se compone sólo de vuelos indirectos (con una sola escala), al tratarse de un país de destino con baja demanda (menos de 30.000 pasajeros transportados anualmente). Por tal motivo, no hay ventajas competitivas por el lado de la oferta y se observa un mayor grado de competencia por el lado de la demanda. A su

⁴⁰ Es importante señalar que, si bien la participación conjunta entre ambos países resultó significativa en 2024, Bélgica es un destino poco elegido desde Argentina y así lo reflejan los datos: del total de pasajeros que volaron entre Argentina y cualquier lugar de Europa entre enero y noviembre de 2024, apenas el 1,3% lo hicieron desde/hacia Bélgica.

- vez, las fusionadas se enfrentan a la competencia de empresas bien establecidas, como IAG y AIR EUROPA (23% y 19% en 2024, respectivamente).
111. Es importante señalar que Bélgica es un destino poco elegido desde Argentina y así lo reflejan los datos: del total de pasajeros que volaron entre Argentina y cualquier lugar de Europa entre enero y noviembre de 2024, apenas el 1,3% lo hicieron desde/hacia Bélgica.
 112. Sobre la base de lo mencionado, esta SCE concluye que la operación bajo análisis no tiene la potencialidad de alterar de manera significativa las condiciones imperantes en este mercado relevante de manera de provocar un perjuicio al interés económico general.
 113. En resumen, del análisis de efectos de red resultantes de la transacción se observa que, aun cuando las fusionadas adquieren participaciones combinadas significativas en todos los casos, tales efectos carecen de la potencialidad para causar un daño real o potencial a la competencia considerando que las involucradas se enfrentan a rivales de peso y que, de acuerdo con lo mencionado antes, el mercado de aeronavegación comercial carece de barreras a la entrada. Incluso, vale recordar que, de no haber problemas competitivos en los mercados más restringidos, aplicando el criterio "O&D", menos los habrá en mercados más amplios como los considerados en el presente apartado bajo el criterio de análisis "país-país".

III.2.2.4. Análisis país-continente

III.2.2.4.1. Argentina - Europa

114. A continuación, se presentan las participaciones de mercado por línea aérea en base a la cantidad total anual de pasajeros transportados entre Argentina y Europa:

Tabla 10 | Participaciones de mercado por línea aérea en vuelos entre Argentina y Europa (sobre el total anual de pasajeros transportados), 2022 – 2024

Empresa	2022	2023	2024
GRUPO LUFTHANSA	10,7%	10,3%	10%
ITA	7,3%	8,2%	9,6%
FUSIONADAS	18%	18,5%	19,6%
IAG	30,8%	28,3%	29,4%
AEROLINEAS ARGENTINAS	10,3%	15,7%	16,1%
AIR EUROPA	14,4%	13,0%	12,4%
AIR FRANCE-KLM	15,5%	13,6%	12,2%
LATAM AIRLINES	3,9%	5,3%	4,7%
TURKISH AIRLINES	1,9%	1,8%	2,6%
OTROS	5,2%	3,8%	3,2%
TOTAL (cantidad de pasajeros)	1.070.747	1.387.434	2.494.057
		HHI ex ante	1.653,39
		HHI ex post	1.845,16

Fuente: SCE en base a información provista por la parte notificante (IATA – DDS).

115. Según se observa, bajo el criterio país-continente, la transacción no representa problema alguno en materia de defensa de la competencia dada la participación combinada inferior al 20% en el año 2024. Se observa, incluso, la presencia de un competidor líder en el mercado, IAG,⁴¹ con una participación promedio anual significativa, de alrededor del 30%, con capacidad para disciplinar a la entidad fusionada.

III.2.2.5. Transporte aéreo de carga

116. En base a la definición de mercado establecida con anterioridad, los mercados relevantes en el caso de marras serán los de transporte aéreo de carga desde Argentina hacia Europa y desde Europa hacia Argentina. En este sentido, la operación genera solapamientos en ambos mercados.⁴²

III.2.2.5.1. Argentina - Europa

117. La siguiente tabla muestra las participaciones de mercado de las empresas notificantes en los servicios de transporte aéreo de carga desde Argentina hacia Europa, correspondientes a los tres últimos años:

Tabla 11 | Participaciones de mercado en el servicio de transporte de carga desde Argentina hacia Europa (en CWT en kilos), 2022-2024

Empresa	2022	2023	2024
GRUPO LUFTHANSA	29,4%	22,3%	18,3%
ITA	4,5%	7,9%	7%
FUSIONADAS	33,9%	30,2%	25,3%
OTROS	66,1%	68,8%	74,7%
TOTAL (en CWT en kilos)	16.052.919	19.009.889	22.353.680
Var. IHH			256,2

⁴¹ *International Airlines Group* es uno de los mayores grupos de aerolíneas del mundo, matriz de British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus, LEVEL, IAG Loyalty e IAG Cargo, con base en España y cotización en Londres y Madrid.

⁴² Lufthansa Cargo AG comercializa tanto sus propias capacidades de carga en aviones cargueros como las capacidades de bodega de los aviones de pasajeros de Lufthansa German Airlines. El perfil de sus clientes corresponde a agentes de carga (modelo de negocios B2B). Los tipos de carga usualmente transportados incluyen: perecederos (por ejemplo, carne), animales vivos (por ejemplo, caballos), productos farmacéuticos, automotores, carga general, entre otros. ITA, por su parte, presta servicios de transporte de carga exclusivamente en las bodegas de sus aeronaves, utilizando la capacidad remanente no ocupada por el equipaje de los pasajeros. La relación comercial se limita exclusivamente a agentes de carga (B2B). Transporta habitualmente productos perecederos (principalmente carne, pero también frutas y pescado), así como semillas y carga general.

Fuente: SCE en base a información provista por las Partes (*Market World ACD Agent*).

118. De la tabla anterior, se observa que, en 2024, las empresas involucradas tuvieron una cuota combinada del 25% en este mercado. No obstante, la nueva entidad estaría sometida a la presión competitiva ejercida por jugadores de renombre a nivel global, con sólido respaldo financiero y presencia continental o global (es decir, aerolíneas que transportan carga mediante capacidad de bodega en vuelos de pasajeros,⁴³ aerolíneas que transportan carga tanto en vuelos regulares de pasajeros como mediante aeronaves cargueras dedicadas,⁴⁴ aerolíneas exclusivamente cargueras⁴⁵ e integradores o agentes de carga verticalmente integrados con flotas propias de aeronaves cargueras⁴⁶). Todas estas empresas sumadas a otras de menor participación explican la mayor parte de la oferta en este mercado (75%).
119. Cabe señalar que la fuente empleada ("WACD") no incluye datos de AEROLÍNEAS ARGENTINAS, jugador de peso, en la información provista, por lo que el tamaño real del mercado sería mayor que el relevado por dicha fuente y, en consecuencia, la participación conjunta de las fusionadas sería menor, tornándose menos preocupante desde la óptica de la defensa de la competencia.
120. Por último, se recuerda la ausencia de barreras al ingreso de nuevos competidores en la actividad de la aeronavegación comercial, en Argentina.
121. En este orden de ideas, no cabría esperar que la fusión entre LUFTHANSA e ITA provocase un daño a la competencia, por cuanto siguen persistiendo en dicho mercado otros jugadores que ejercerían presión competitiva sobre la firma que se conformaría mediante la presente operación.

III.2.2.5.2. Europa - Argentina

122. A continuación, se muestran las participaciones de mercado de las empresas notificantes en los servicios de transporte aéreo de carga desde Europa hacia Argentina, correspondientes al último trienio:

Tabla 12 | Participaciones de mercado en el servicio de transporte de carga desde Europa hacia Argentina (en CWT en kilos), 2022-2024

Empresa	2022	2023	2024
GRUPO LUFTHANSA	22,1%	21,4%	14,6%
ITA	3%	6,4%	8,5%
FUSIONADAS	25,1%	27,8%	23,1%
OTROS	74,9%	72,2%	76,9%
TOTAL (en CWT en kilos)	25.891.592	23.938.084	25.146.037

⁴³ American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, IAGC, entre otras.

⁴⁴ Aerolíneas Argentinas, Air France-KLM, Emirates, MAB Kargo, Qatar Airways Group, entre otras.

⁴⁵ Atlas Air, Cargolux, entre otras.

⁴⁶ FedEx, UPS, entre otras. Estos competidores cuentan con una ventaja competitiva frente al resto en la medida que pueden combinar su propia flota de aeronaves cargueras con amplias redes de distribución, lo que les permite generar significativas economías de escala.

Fuente: SCE en base a información provista por las Partes (*Market World ACD Agent*).

123. En este caso, las empresas involucradas tuvieron una cuota combinada del 23% en 2024. Aún así, al igual que en el caso anterior, las fusionadas enfrentarían la presión competitiva de jugadores de primer orden. De hecho, las empresas competidoras explican la mayor parte de la oferta en el mercado (77%).
124. Nuevamente, es de esperar que la participación conjunta efectiva sea menor que la estimada por WACD en atención a la presencia de AEROLÍNEAS ARGENTINAS, competidor de peso, en la dirección continente-país analizada en materia de estos servicios.
125. Por ende, a la luz de la información provista, esta SCE entiende que la presente operación no tiene la potencialidad para restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general.

III.2.3. Reforzamiento de efectos verticales preexistentes

III.2.3.1. Servicios de entrenamiento de vuelo (*aguas arriba*) y servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros y de carga (*aguas abajo*)

126. Las partes notificantes informaron que el grupo adquirente (a través de LUFTHANSA AVIATION TRAINING GmbH) ofrece a clientes de todo el mundo servicios de entrenamiento de vuelo en Alemania, Suiza y Austria. Estos servicios tienen alcance global, de modo que dicho grupo compite con proveedores de renombre a nivel mundial, tales como CAE Inc., FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL Inc., BOEING TRAINING & PROFESSIONAL SERVICES, EMIRATES FLIGHT TRAINING ACADEMY, ETIHAD AVIATION TRAINING, ACRON AVIATION ACADEMY,⁴⁷ AIRBUS FLIGHT ACADEMY, entre muchos otros.⁴⁸
127. Dado que los servicios provistos en Argentina son marginales, vale decir, que el grupo LUFTHANSA tiene una demanda pequeña y esporádica,⁴⁹ no tendría la capacidad ni el incentivo de cerrar el mercado *aguas arriba*, afectando a aerolíneas rivales en el país, *aguas abajo*, tratándose de un mercado global al cual las competidoras de la empresa objeto tienen libre acceso. De hecho, el grupo adquirente es titular de 52 simuladores de vuelo completo (*Full Flight Simulators* o FFS) que conforman su servicio de entrenamiento de vuelo,⁵⁰ mientras que, según surge del Censo SIM del año 2024,⁵¹ hay

⁴⁷ Anteriormente conocida como L3HARRIS AIRLINE ACADEMY.

⁴⁸ BAA TRAINING, AVENGER FLIGHT GROUP, AIR FRANCE FLIGHT ACADEMY, FINNAIR FLIGHT ACADEMY, INTERNATIONAL FLIGHT TRAINING CENTER y SIMAERO, entre los más conocidos.

⁴⁹ Las notificantes informaron que, en el año 2023, en Frankfurt, la empresa LUFTHANSA AVIATION TRAINING GMBH alquiló sin tripulación (sólo aparato - sin instructor) un simulador de helicóptero (H145) a una empresa argentina de servicios aéreos y de mantenimiento de helicópteros.

⁵⁰ El portfolio de dispositivos de entrenamiento del grupo adquirente incluye, según las notificantes, todos los modelos de los principales fabricantes, AIRBUS y BOEING. Los FFS están distribuidos en diez centros de formación en Alemania, Austria y Suiza. Para más información, visitar: <https://www.lufthansa-aviation-training.com/flight-simulation-training-devices>.

⁵¹ Se refiere al Censo de Simuladores de Vuelo Completo Civiles (*Civil Full Flight Simulator Census*) creado por Halldale Group / CAT Magazine. Para más información, visitar <https://www.halldale.com/sim-census>.

1.855 FFS operativos a nivel global, por lo que su participación de mercado es ínfima (2,8%).

128. Más aún, vale señalar que, si bien el grupo adquirente cuenta con dos simuladores de vuelo completo aptos para el modelo de aeronave utilizado por ITA en Argentina (AIRBUS A350), todos ellos se encuentran asignados casi exclusivamente a empresas del propio grupo económico, según las partes notificantes (la única excepción es con la Fuerza Aérea alemana, a la que le prestan esos simuladores en forma limitada).
129. Respecto de la actividad *aguas abajo*, cabe señalar que en tanto ITA se autoabastece en materia de estos servicios,⁵² una eventual decisión de recurrir al servicio provisto por el grupo adquirente no tendría impacto material alguno en la estructura de la oferta *aguas arriba*.
130. Por esta razón, se concluye que el reforzamiento del efecto vertical analizado no resulta preocupante en términos de su impacto sobre la competencia.

III.2.3.2. Servicios de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves comerciales civiles (*aguas arriba*) y servicios de transporte aéreo de pasajeros y de carga (*aguas abajo*)

131. Según las partes notificantes, el grupo adquirente (a través de LUFTHANSA TECHNIK AG, LUFTHANSA TECHNIK COMPONENT SERVICES LLC y LUFTHANSA TECHNIK AERO ALZEY GMBH) brinda servicios de MRO, en su planta ubicada en Alemania, a clientes en todo el mundo, incluidos OEM, compañías de leasing de aeronaves, operadores de jets VIP, gobiernos y fuerzas armadas, así como aerolíneas.⁵³
132. A título informativo, el grupo adquirente sigue el principio de independencia contractual respecto de la división LUFTHANSA TECHNIK, de modo tal que si bien dicha división es el proveedor “preferido”, éste debe mantenerse competitivo en los procesos de licitación frente a otros participantes del mercado. En consecuencia, no existe una asignación obligatoria de las aerolíneas del grupo adquirente a dicha división en lo referido a estos servicios.
133. En Argentina, proporciona servicios de revisión de componentes y motores a aerolíneas. Sin embargo, no cuenta con clientes “habituales”, ya que se trata de un negocio basado en la demanda (es decir, las reparaciones se efectúan bajo solicitud). Los componentes o motores se envían a un taller de LUFTHANSA TECHNIK para su reparación, lo que significa que los servicios no se realizan *in situ* (dentro del país). En el trienio 2022-2024, el grupo adquirente tuvo sólo un cliente de Argentina, distinto de ITA.
134. De este modo, el peso del servicio facturado localmente en la facturación del grupo adquirente a nivel global es ínfimo (inferior al 0,1% a lo largo del trienio 2022-2024).

⁵² Esta empresa cubre internamente sus necesidades recurrentes de entrenamiento y verificación mediante su propia Organización de Entrenamiento Aprobada (ATO, por sus siglas en inglés). A tal fin utiliza 5 simuladores de vuelo completo de nivel D -entre ellos uno para el modelo AIRBUS A350- ubicados en la sede de ITA en el aeropuerto de Roma, Fiumicino (FCO). Únicamente el entrenamiento específico de “Steep Approaches”, para aeronaves de tipo A220, se brinda periódicamente a tripulaciones designadas con instructores de ITA en instalaciones del grupo adquirente en Zúrich o Frankfurt.

⁵³ Para más información, visitar <https://www.lufthansa-technik.com/en>.

135. Si bien la actividad *aguas arriba* tiene alcance global, cabe señalar que Argentina cuenta con 172 talleres de servicios de MRO a nivel nacional, además de otros 100 talleres en el exterior, entre los cuales se encuentra el grupo adquirente, avalados por la Aviación Civil Argentina (ANAC) dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación.⁵⁴ Este dato sería indicativo de una atomización en la oferta de estos servicios a nivel nacional.
136. En base a que las notificantes informaron que, fuera de la relación esporádica con su único cliente en el país (en tanto no existe un contrato a largo plazo), el grupo adquirente no desarrolla ninguna actividad comercial vinculada con estos servicios, tal que se trata de una actividad marginal y bajo demanda, es dable concluir que dicho grupo carecería de la habilidad y del incentivo para, eventualmente, cerrar el mercado *aguas arriba* en detrimento de las aerolíneas rivales de ITA, *aguas abajo*. Máxime, tratándose de un mercado de dimensión mundial.
137. Respecto de ITA, las notificantes indicaron que la empresa mantiene un contrato de MRO con un proveedor ajeno al grupo adquirente para el mantenimiento de su flota⁵⁵ (incluido el servicio en el aeropuerto internacional EZE). Si bien ITA tiene participaciones relevantes en ciertas rutas —tal lo analizado con anterioridad— no sería factible que dicha empresa provocase un cierre de mercado en detrimento de los competidores del grupo adquirente, *aguas arriba*, en tanto la actividad de MRO tiene alcance global y cuenta con múltiples oferentes, tanto locales como internacionales.
138. Por lo tanto, esta SCE opina que la transacción bajo análisis tornaría improbable el surgimiento de efectos anticompetitivos provenientes del vínculo vertical potencial entre las empresas involucradas.

III.2.3.3. Servicios de tecnología de la información para aeronaves comerciales civiles (*aguas arriba*) y servicios de transporte aéreo de pasajeros y de carga (*aguas abajo*)

139. En el caso de la actividad *aguas arriba*, las partes notificantes informaron que, durante el trienio 2022-2024, el grupo LUFTHANSA (a través de LUFTHANSA SYSTEMS GMBH, LUFTHANSA INDUSTRY SOLUTIONS GMBH & CO. KG y LUFTHANSA INDUSTRY SOLUTIONS BS GMBH⁵⁶) tuvo un solo cliente en forma regular, distinto de ITA, con quien mantuvo, en el país, un contrato típico de locación de servicios para la provisión de servicios IT. Se trata, para el grupo, de una actividad marginal en tanto el peso de estos servicios en su facturación global fue inferior al 0,1% en el trienio 2022-2024.
140. Si ITA optase por recurrir, *aguas arriba*, a los servicios IT ofrecidos localmente por el grupo adquirente, tal decisión carecería de impacto material en la estructura de la oferta, en tanto dicha empresa se viene autoabasteciendo en este tipo de servicios.

⁵⁴ Véase el siguiente link: <https://cad.anac.gob.ar/talleres.html>

⁵⁵ La actividad contratada comprende la ejecución del *Transit Check* y del *ETOPS Check* en cada tránsito. El contrato incluye también actividades generales de rectificación de defectos para abordar problemas y fallas que puedan surgir durante el tránsito (el reemplazo de una rueda, tareas de diagnóstico para habilitar la apertura de una *Minimum Equipment List* que permita el vuelo de regreso, entre otras).

⁵⁶ Para mayor información sobre productos y servicios IT de LUFTHANSA SYSTEMS GMBH a nivel mundial, ir a: <https://www.lhsystems.com/product-brands>. Los productos y servicios IT de LUFTHANSA INDUSTRY SOLUTIONS GMBH & CO. KG y de LUFTHANSA INDUSTRY SOLUTIONS BS GMBH se pueden encontrar en: <https://www.lufthansa-industry-solutions.com/de-en/solutions-products>.

141. En conclusión, esta SCE considera que la presente transacción no resultaría apta para reducir sustancialmente la competencia en ninguno de los mercados que integran este efecto vertical potencial.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

142. Esta SCE no advierte la existencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

IV CONCLUSIONES

143. Por lo expuesto, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
144. Por ello, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, conforme lo dispuesto por el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, aconseja al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre ITALIA TRANSPORTO AEREO S.p.A. por parte de DEUTSCHE LUFTHANSA AG, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
145. Elévese el presente dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número: RE-2026-70136010-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 20 de Julio de 2026

Referencia: Conc. 2019 | Dictamen SCE | Art. 14, inc. a), de la Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 29 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.07.20 14:54:58 -03:00

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.07.20 14:54:58 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número: RESFC-2026-44-APN-TDC#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 21 de Julio de 2026

Referencia: Conc. 2019 | Resolución TDC | Art. 14, inc. a), Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2025-08572003- -APN-DR#CNDC, caratulado "*DEUTSCHE LUFTHANSA AG S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442*" (CONC.2019).

La presentación de fecha 27 de enero de 2025 mediante la cual DEUTSCHE LUFTHANSA AG notificó la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-70136010-APN-SCE#ANC).

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, 28 inc. b), y 84 de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A. ("ITA") por parte de DEUTSCHE LUFTHANSA AG ("LUFTHANSA").

A tal fin, LUFTHANSA celebró un acuerdo de inversión con ITA y el Ministerio de Economía y Finanzas italiano (MEF) para llevar a cabo una capitalización en ITA que resultaría en la emisión de nuevas acciones a favor de LUFTHANSA. Inicialmente, LUFTHANSA recibiría el 41% de las acciones de ITA, adquiriendo el

control conjunto. Pero el 12 de mayo de 2026 anunció públicamente su decisión de ejercer la opción de compra (*call option*) para sumar una participación adicional del 49% en ITA. Su tenencia accionaria total, así, llegará al 90%. Esta opción le otorgará el control exclusivo sobre ITA.

LUFTHANSA es una sociedad constituida bajo las leyes de Alemania, cuya actividad principal es la prestación de servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros. ITA es una sociedad constituida bajo las leyes de Italia, cuya actividad principal es la prestación de servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros y de carga; antes de la operación estaba controlada exclusivamente por el MEF y, después de la operación, queda bajo el control exclusivo de LUFTHANSA.

El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 17 de enero de 2025, y su notificación a la (ex) Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se realizó el 27 de enero de 2025, mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico riguroso de la operación notificada, evaluando si la adquisición del control exclusivo sobre ITA por parte de LUFTHANSA infringe el artículo 8° de la Ley 27.442.

En razón de las actividades desarrolladas por las empresas afectadas en la República Argentina, la operación genera efectos horizontales en dos mercados: el servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros y el servicio de transporte aéreo internacional de carga. A su vez, genera el reforzamiento de efectos verticales preexistentes: los servicios de entrenamiento de vuelo, los servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) y los servicios de tecnología de la información (IT), prestados *aguas arriba* por el grupo adquirente, respecto del transporte aéreo de pasajeros y de carga ofrecido *aguas abajo* por ITA.

En cuanto al transporte aéreo de pasajeros, la Secretaría recordó que la (ex) CNDC ha establecido que cada ruta aérea constituye un mercado relevante en sí mismo, considerando la ruta como una combinación específica de origen y destino (enfoque "punto de origen / punto de destino" u "O&D"). En línea con dicho enfoque, y contemplando los denominados efectos de red, el mercado del servicio de transporte aéreo de pasajeros se analizó en función de tres segmentaciones: ciudad-ciudad, país-país y país-continente. Consideró, asimismo, que para vuelos internacionales de larga distancia los vuelos indirectos con una sola escala pueden constituir una alternativa competitiva a los directos, especialmente para los pasajeros no sensibles al tiempo. Y que ambos aeropuertos de Buenos Aires —el Aeroparque Internacional Jorge Newbery ("AEP") y el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini ("EZE")— deben considerarse sustitutos entre sí.

Respecto del transporte aéreo de carga, la Secretaría siguió los precedentes de la (ex) CNDC y de la Comisión Europea. Definió el mercado relevante sobre la base de su carácter unidireccional y con arreglo al criterio continente-país. Los mercados relevantes, entonces, son el transporte aéreo de carga desde Argentina hacia Europa y desde Europa hacia Argentina. En cuanto a los servicios de entrenamiento de vuelo en simuladores, los de MRO y los de IT, la Secretaría optó por dejar abierta la definición precisa del mercado relevante de producto y geográfico: la operación no impide la competencia efectiva bajo ninguna definición plausible.

La Secretaría analizó los solapamientos verificados bajo el criterio ciudad-ciudad en las rutas Buenos Aires-Frankfurt, Buenos Aires-Roma y Buenos Aires-Milán, así como bajo los criterios país-país (Argentina-Alemania, Argentina-Italia, Argentina-Suiza y Argentina-Bélgica) y país-continente (Argentina-Europa). En varios de esos

mercados las empresas involucradas alcanzan participaciones conjuntas elevadas. Pero la Secretaría concluyó que ello obedece, en cada caso, al liderazgo preexistente de una de las partes —de LUFTHANSA en la ruta Buenos Aires-Frankfurt y de ITA en la ruta Buenos Aires-Roma—, con un aporte marginal de la contraparte.

Ponderó, además, tres factores adicionales: que los solapamientos relevantes se verifican entre vuelos indirectos, en los que el tiempo de vuelo deja de ser una ventaja competitiva y la oferta se amplía; que las empresas fusionadas enfrentan la competencia de rivales de peso, en particular AEROLÍNEAS ARGENTINAS, IAG y AIR EUROPA; y que se trata, en varios casos, de destinos de baja demanda desde la Argentina. Sobre esa base, concluyó que el efecto horizontal resultante de la operación no representa una amenaza real ni potencial a la competencia en el transporte aéreo de pasajeros.

La Secretaría remarcó que no existen barreras aeroportuarias ni regulatorias relevantes que impidan la entrada de nuevos competidores o la expansión de sus operaciones. La obtención de concesiones de rutas, de hecho, es un trámite poco complejo y sin costos para una línea aérea que ya opera. El Acuerdo de Servicios Aéreos entre Argentina e Italia deja frecuencias disponibles para otras compañías. El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini es un aeropuerto Nivel 1, sin problemas de congestión, y las empresas involucradas dispusieron de menos del 3% del total de salidas y de slots en dicho aeropuerto en 2024.

En los mercados de transporte aéreo de carga desde Argentina hacia Europa y desde Europa hacia Argentina, las empresas involucradas tuvieron una cuota combinada del orden del 25% y del 23%, respectivamente, en 2024. Cifras altas, a primera vista. Pero la Secretaría ponderó que la nueva entidad quedaría sometida a la presión competitiva de jugadores de renombre a nivel global, que explican la mayor parte de la oferta. Ponderó, también, que la fuente empleada no incluye a AEROLÍNEAS ARGENTINAS —jugador de peso—, por lo que la participación conjunta real sería aún menor. Concluyó, en consecuencia, que la operación no tiene la potencialidad para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general.

En cuanto a los servicios de entrenamiento de vuelo en simuladores (*aguas arriba*) y el transporte aéreo (*aguas abajo*), la Secretaría señaló tres cosas: que la actividad del grupo adquirente en la Argentina es marginal; que se trata de un mercado de alcance global, con proveedores de renombre y libre acceso; y que ITA se autoabastece de estos servicios. El grupo adquirente, por lo tanto, no tendría la capacidad ni el incentivo de cerrar el mercado.

A idéntica conclusión llegó respecto de los servicios de MRO (*aguas arriba*) y de los servicios IT (*aguas arriba*). En ambos casos el peso de la actividad facturada localmente por el grupo adquirente es ínfimo —inferior al 0,1% de su facturación global en el trienio 2022-2024—; se trata de mercados de dimensión mundial con múltiples oferentes; e ITA cuenta con proveedores propios o ajenos al grupo adquirente. Por ello, concluyó que el reforzamiento de los efectos verticales analizados no resulta preocupante y que la transacción no resultaría apta para reducir sustancialmente la competencia en ninguno de esos mercados.

La Secretaría no advirtió la existencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

Sobre la base de todo lo expuesto, el Dictamen concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir ni distorsionar la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen.

En consecuencia, este Tribunal concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Por lo tanto, corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A. por parte de DEUTSCHE LUFTHANSA AG, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Notifíquese a DEUTSCHE LUFTHANSA AG la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (RE-2026-70136010-APN-SCE#ANC).

Artículo 3°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de la Competencia.

Digitally signed by Marcelo D'Amore
Date: 2026.07.21 13:05:35 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Marcelo D'Amore
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2026.07.21 13:07:54 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2026.07.21 13:35:19 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Rodolfo Montamat
Presidente
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia